

Villa Carlos Paz, 12 de Marzo del año 2.021

SRES MIEMBROS DEL CUPA

MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ

PRESENTE

Eliseo Antonio ARRARAS, DNI 11.995.233, Ingeniero Agrónomo, Empresario Pyme, con domicilio real en calle Reconquista Nº 105 de Las Varillas, Córdoba y a los efectos procesales, en Avenida Libertad Nº 31 de esta ciudad, ante Ud. respetuosamente comparezco y digo que vengo por **1)** Derecho Propio en función de la afectación de mi persona, mi familia, mi apellido y mi marca registrada “MIRALEJOS”, **2)** por mi ex empresa Unipersonal Eliseo Arrarás CUIT 20-11995233-7, **3)** por su continuadora CONEA S.A. CUIT 30-71538311-6 en calidad de socio mayoritario, presidente y apoderado **4)** por Agroproyectos S.A. CUIT 30-71015868-8 asociada en algunos emprendimientos, en calidad de apoderado **5)** en representación de aprox. 850 Propietarios de los PH que construimos, en calidad de Administrador a los que consideramos los micro inversores de los proyectos **6)** un Conjunto de 20 Pymes que trabajan asociadas con nosotros, en calidad de Comitentes y/o Proveedores y **7)** mis empleados en calidad de empleador y de terceros vinculados afectados, con poder y facultades suficientes para este acto, poniendo a disposición toda la documentación respaldatoria para nuestra legitimación en las Oficinas de Libertad 31, vengo a:

- a) Introducirlos sobre la situación actual,
- b) Solicitar vuestro dictamen sobre algunos artículos de la OM 4021,
- c) Solicitar ser atendido para exponer nuestras dificultades, aportar pruebas y esclarecer cualquier duda que pudiera existir.
- d) Esclarecer los distintos puntos tratados en las Notas que le presentara la Dirección con el objetivo que dictaminen sobre nuestra obra en el Lote **NC 39 01 005 001** en **ANEXO I**.

INTRODUCCION

El día 15/Septiembre/20, nuestro ex Representante Técnico, el Arq. Eduardo Foressi, en situación litigiosa, mediante Carta Documento (adjunta), realizó una **FALSA DENUNCIA**, diciendo que renunciaba a la Representación porque **introducimos cambios sustanciales en la obra**. Foressi jamás nos representó en esa obra y la desconoce, porque renunció el **4/Abril/18** mediante Telegrama (adjunto) y la obra se inició **Octubre/18**. Foressi dejó de concurrir a la totalidad de las obras, nos inició juicio, e incumplió con el **Art. 8** de la Resolución **17/54/86-A**, que otorga un plazo de **7 días** para que informe al Colegio la Baja. La **FALSA DENUNCIA** fue para presionar un “arreglo”, pero eso lo tiene que resolver la Justicia.

Nosotros informamos a la Dirección que nuestro Representante Técnico es el Ing. Nicolás Formica, en calidad de dependiente, para la totalidad de nuestras obras, desde el **4/Abril/18**, nombrado mediante **Escritura Publica Nº 218**, Esc. **Fabiana Jure**, ya que incumpliendo lo normado por el **Art. 8.1.1. la Dirección no cuenta con el Registro Municipal de Profesionales**.

Por otra parte, denunciamos al Sr. Defensor del Pueblo un conjunto de irregularidades pasadas y presentes de la Dirección, afectando al su Director, el Arq. Sergio Fabián Reyna. La situación es grave porque se trata de aplicar ordenanzas no publicadas, adulterar el texto de las ordenanzas, no respetar las ordenanzas imponiendo criterios, no respetar derechos adquiridos, no respetar los marcos jurídicos, no contestar los expedientes, clausurar obras en forma irregular, etc. (adjuntamos borrador del juicio político a iniciar, donde se describen los hechos).

Esta **FALSA DENUNCIA** (desconocemos si tuvo algo que ver) le vino como “anillo al dedo” al Director para amedrentarnos e intentar que cesemos en nuestros reclamos y denuncias, así que luego de un par de Actas mal intencionadas, por “estar descargando hierro”, “no tener representante” (legitimando falsamente a Foressi), “haber introducido modificaciones” y “no respetar la 4021” nos paralizó la obra con consigna policial. Llevamos **92** días parados. El daño económico, moral, de imagen y avasallamiento es enorme.

La Jueza de Faltas, Abogada ORCE, lejos de actuar con objetividad, salió en defensa de la Dirección, cometiendo un conjunto de irregularidades, que les fueron denunciadas a Uds. mediante Acta.

De alguna manera se está actuando con arbitrariedad y animosidad hacia nuestra Pyme. Decidimos, como corresponde a cualquier vecino, enfrentar la coacción y el abuso. La clausura no es más que un aleccionamiento.

Hoy están recurriendo al CPUA para, de alguna manera, “legitimar” lo actuado, con el argumento que esta clausurada introdujimos modificaciones en la obra sin Previa y fuera de los normado por la 4021. Nos ponemos a disposición, con toda la documentación y expediente en mano para esclarecer esta desafortunada situación, que nos tiene como rehén.

SOLICITUD DE DICTAMEN

Siendo el **CPUA**, de acuerdo al **Art. 23.1.** quién **DICTAMINA**, con carácter no vinculante (pero si determinante) cuestiones interpretativas de la **OM 4021** en Proyectos de la Dirección con dificultad de interpretación solicitamos que se expidan sobre los siguiente puntos.

ARTICULO 8.1.1.

Nuestra Pyme, en cumplimiento del **Art. 8.1.1.** mediante Escritura Pública **Nº 218**, por incumplir con el Registro Municipal de Profesionales, nombró como Representante al Ing. Nicolás Formica, Matriculado, en calidad de dependiente. Obviamente. Como no existe contrato de

Encomienda, no ha Alta Contractual. La Dirección, mediante las Resoluciones **006, 007, 007 Bis, 008, 008, 009, 010 y 011“B” del 2.020** dictaminó que **NO ACEPTA PROFESIONALES DEPENDIENTES**. Eso contradice la **Ley 20477 de Trabajo**, la **Ley 8470 de la Caja de Previsión de Profesionales**, el **Art. 7 Ley 7192 de Arquitectos**, el **Art. 7 Ley 7673 de Ingenieros Especialistas**, el **Art. 8 Ley 7674 de Ingenieros Civiles**, el **Art. 9 Ley 7742 de los Maestros mayores de Obra**, el **Art. 8 Ley 7743 de los Técnicos de la Construcción**, el **Art. 29 Ley 1332 de Aranceles de Profesionales**, los **Art. 1, 25, 171 de la Carta Orgánica Municipal** y el **Art. 8.1.1. OM 4021, Código de Construcción**. Se lleva “puestas” **8 Leyes**, la **Carta Orgánica** y la **Ordenanza 4021** no aceptando profesionales dependientes. La Jueza y el Director indubitavelmente están por debajo de la CN, CP, Leyes, COM y las Ordenanzas y deben respetarlas. La Jueza avaló con su dictamen lo resuelto por la Dirección.

SOLICITAMOS QUE NOS CONTESTE:

¿SON EXIGIBLE MAS CONDICIONES QUE LAS NECESARIAS, MATRICULA AL DIA E INSCRIPTO EN EL REGISTRO, PARA EL PROFESIONAL ACTUANTE?

¿PUEDEN NEGARNOS EL REPRESENTANTE POR SER DEPENDIENTE?

ARTICULO 8.5

SIENDO LA PREVIA OPTATIVA PARA MODIFICACIONES/AMPLIACIONES EN OBRAS APROBADAS EN TANTO Y EN CUANTO SE AJUSTEN A CODIGO Y SEAN DECLARADAS EN EL CONFORME A OBRA:

¿PUEDE LA DIRECCION OBLIGARNOS A UNA PREVIA?

¿PUEDE LA DIRECCION DICTAMINAR QUE INFLIGIMOS EL CODIGO POR NO PRESENTARLA?

ARTICULO 8.12.2.

SIENDO QUE EXPRESA TEXTUALMENTE QUE“DESDE EL INICIO DE LAS ACTUACIONES Y HASTA SU APROBACION Y RECHAZO LE SERA APLICABLE UNICAMENTE LA NORMATIVA QUE SE ENCUANTRE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION”....

¿ PUEDE LA DIRECCION APLICARNOS UNA NORMATIVA DIFERENTE? ¿PUEDE LA DIRECCION EXIGIRNOS QUE EN VEZ DE APLICAR LA NORMATIVA VIGENTE AL MOMENTO DE LA PRESENTACION SE APLIQUE LA ACTUAL?

¿PUEDE LA DIRECCION APLICAR PARA ALGUNAS COSAS LA NORMATIVA AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y PARA OTRAS LA ACTUAL?

¿PUEDE LA DIRECCION CAMBIAR A SU ARBITRIO EL MARCO JURIDICO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA?

ORDENANZA 4021

¿LOS PLANOS CONFORME PARCIAL COLEGIADO PRESENTADO EL 10/FEBRERO/21 CONTIENEN ALGUN INCUMPLIMIENTO A LO NORMADO POR LA OM 4021?

Sucede que si con la Matricula es suficiente, si no se requiere Previa para introducir modificaciones y/o ampliaciones en obras aprobadas y que nos debemos ajustarnos al código vigente al momento de la presentación, y que nos ajustamos a la **OM 4021 NUNCA ESTUBIMOS EN CONTRAVENCION EN NUESTRA OBRA EN EL LOTE NC 39 01 005 001.**

Es decir que nos ajustamos estrictamente en el **andamiaje legal** de las obras que tiene que **tutelar** la Dirección de Obras Privadas.

SOLICITUD DE AUDIENCIA Y EXPOSICION

Por medio de la presente, solicito, una vez que la totalidad de los miembros hayan podido estudiar la situación, audiencia, con la finalidad de exponer nuestra situación y aclarar cualquier inquietud.

Asimismo, invitamos a la totalidad de los miembros a una recorrida en la obra en cuestión, para disipar cualquier duda. Puedo solicitar la presencia de un Agrimensor para que los cercione de cualquier medida y mis profesionales con la totalidad de los planos.

ANEXO I

Adjuntamos anexo explicativo sobre los temas tratados en las notas que les hiciera llegar la Dirección de Obras Privadas.

Sin más, agradeciendo enormemente su tiempo, su apertura y su consideración al vecino, quedamos a su entera disposición.

Ing. Agrónomo Eliseo Antonio ARRARAS/DNI 11.995.233
En representación Propia, de CONEA S.A. Agroproyectos S.A y de los
Intereses Colectivos de Propietarios, Pymes asociadas y empleados de "Miralejos.
Libertad N° 31 / eliseo@eliseoarraras.com / 3537 599163